



P U T U S A N
Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairul Azib Als Iyunk Bin Danil Setiawan
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Hj. Saun Rt. 01 Rw. 02 Kel. Poris Plawad Utara
Kec. Cipondoh Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hairul Azib als Iyunk Bin Danil Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi penasehat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh hakim ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 30 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 30 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HAIRUL AZIB Alias IYUNG Bin DANIL SETIAWAN**, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **02 (dua) TAHUN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK

Dikembalikan kepada MUHAMAD FAJAR

- 1 (satu) buah Flash Disck rekaman CCTV merek Toshiba 16 GB

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi peruatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohoaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa HAIRUL AZIB Alias IYUNG Bin DANIL SETIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 19.27 WIB atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2025 bertempat di Gg. Wakaf Rt.001 Rw.005 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 19.27 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat yang beralamat di Gg. Wakaf Rt.001 Rw.005 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi Taufik Hidayat agar dapat mengantarkan terdakwa ke terminal Bus Poris Plawad Cipondoh Kota Tangerang. Namun ternyata Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat kehabisan daya/kuota kilometernya, sehingga saksi Taufik Hidayat keluar rumah untuk membeli daya/kuota kilometre ke Konter yang ada di pinggir jalan yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi Taufik Hidayat.
- Bahwa melihat saksi Taufik Hidayat meninggalkan rumahnya dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk menguasai atau memiliki Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Taufik Hidayat. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor listrik tersebut di gantungan rak penyimpanan accessories yang berada di ruang tamu dan kemudian terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK meninggalkan rumah saksi Taufik Hidayat tanpa diketahui oleh saksi Taufik Hidayat.
- Bahwa kemudian Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat digadaikan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal atas bantuan sdr. Rokib Fadli tanpa ada STNK serta BPKB, dimana sdr. Rokib Fadli yang bertemu dengan seseorang yang menerima gadai sepeda motor listrik tersebut. Kemudian sdr. Rokib Fadli kembali menemui terdakwa, lalu menyerahkan uang hasil menggadaikan sepeda motor listrik sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan imbalan kepada sdr. Rokib Fadli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat yang terdakwa ambil tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Taufik Hidayat.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Taufik Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Hidayat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada tanggal 16 April 2025 jam 19.27 Wib di TKP alamat : Gg Wakaf Rt.001/005 Kel. Poris Plawad Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang (rumah kontrakan saksi), dan pada saat kejadian saat itu saksi sedang membeli kuota kilometer pengisian daya sepeda motor listrik dikonter dekat rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk SMOOT ELTK Type ZUZU AT, No.Pol B-5989-BWK, warna putih tahun 2024 dan sepeda motor listrik tersebut adalah milik saksi sendiri selaku pelapornya;
 - Bahwa yang diduga sebagai pelakunya adalah orang yang sudah saksi kenal dan teman saksi sendiri yang bernama terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN saat ini sudah berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Cipondoh, dan saat itu diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar jam 01.30 Wib pada saat pelaku sedang berada di lokasi Terminal Poris Plawad, yang kemudian terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Polsek Cipondoh atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelum saksi menggunakan sepeda motor listrik tersebut saksi terlebih dahulu membeli isi ulang daya/kuota kilometer sepeda motor listrik di konter terdekat didepan gang yang tidak jauh jaraknya dari rumah kontrakan saksi dan saat itu terdakwa menunggu di rumah kontrakan saksi sewaktu saksi sedang membeli daya/kuota kilometer didepan gang rumah kontrakan saksi;
- Bahwa disaat melakukan pencurian terhadap sepeda motor listrik milik saksi saat itu, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor yang saksi simpan dirak penyimpanan aksesoris yang berada didalam ruang tamu dan setelah terdakwa mengambil kunci kontak, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor listrik milik saksi yang diparkir didepan rumah kontrakan saksi saat itu;
- Bahwa setelah saksi kembali dari konter sehabis membeli daya/kuota kilometer sepeda motor listrik milik saksi, sesampainya di rumah saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempatnya dan bersamaan dengan terdakwa juga sudah tidak ada di rumah saksi saat itu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada istri saksi, namun tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saat itu istri saksi berada dikamar sedang sholat;
- Bahwa saksi berusaha mencari dan juga melakukan pengecekan CCTV disekitar lingkungan saksi dan terlihat dari rekaman CCTV saat itu yang membawa sepeda motor listrik milik saksi adalah terdakwa dan juga teman saksi sendiri yang bernama HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ada di rumahnya dan dari pihak keluarga terdakwa tidak ada respon terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Cipondoh guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, terhadap terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN berhasil diamankan dan dilakukan penangkapan yang kemudian terhadap sepeda motor listrik milik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil ditemukan yang saat itu digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. SYAHRIL dengan harga Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakw amenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Icha Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian tersebut tanggal 16 April 2025 jam 19.27 Wib di TKP alamat : Gg Wakaf Rt.001/005 Kel. Poris Plawad Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang (rumah kontrakan saksi), dan pada saat kejadian saat itu saksi sedang berada di dalam kamar dan mengetahui hal tersebut setelah korban (suami saksi) membeli kuota kilometer pengisian daya sepeda motor listrik dikonter dekat rumah kontrakan saksi yang saat itu korban Taufik Hidayat (suami saksi) menanyakan sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk SMOOT ELTK Type ZUZU AT, No.Pol B-5989-BWK, warna putih tahun 2024 dan sepeda motor listrik tersebut adalah milik korban selaku pelapornya;

- Bahwa yang diduga sebagai pelakunya adalah orang yang sudah saksi kenal yang bernama terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN;

- Bahwa terhadap terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN saat ini sudah berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Cipondoh, dan saat itu diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar jam 01.30 Wib pada saat pelaku sedang berada dilokasi Terminal Poris Plawad, yang kemudian terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Polsek Cipondoh atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor listrik milik korban, yaitu awalnya terdakwa datang kerumah/kontrakan saksi dan meminta tolong kepada korban Taufik Hidayat untuk mengantarkan terdakwa ke terminal Poris Plawad, namun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu daya/kuota kilometer sepeda motor listrik hampir habis dan tidak cukup dan harus diisi ulang terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat korban membeli daya/kuota kilometer dan saat itu terdakwa menunggu di rumah kontrakan saksi, di saat itu lah terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor listrik milik korban Taufik Hidayat saat itu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan dirak penyimpanan aksesoris yang berada didalam ruang tamu dan setelah terdakwa mengambil kunci kontak kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor listrik milik korban yang diparkir didepan rumah kontrakan saksi saat itu;
- Bahwa setelah korban kembali dari konter sehabis membeli daya/kuota kilometer sepeda motor listrik miliknya, sesampainya di rumah kontrakan korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya dan bersamaan dengan terdakwa juga sudah tidak ada di rumah saksi saat itu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian korban Taufik Hidayat masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada saksi namun saksi tidak mengetahui kejadian tersebut saksi berada dikamar sedang sholat;
- Bahwa saksi berusaha mencari dan juga melakukan pengecekan CCTV disekitar lingkungan saksi dan terlihat dari rekaman CCTV saat itu yang membawa sepeda motor listrik milik saksi korban Taufik Hidayat adalah terdakwa dan juga teman saksi sendiri yang bernama HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN, selanjutnya saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ada di rumahnya dan dari pihak keluarga terdakwa tidak ada respon terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Cipondoh guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, terhadap terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK Bin DANIL SETIAWAN berhasil diamankan dan dilakukan penangkapan yang kemudian terhadap sepeda motor listrik milik saksi korban Taufik Hidayat berhasil ditemukan yang saat itu digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. SYAHRIL dengan harga RP.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syahril Bin Subuh (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2025 jam 19.27 Wib di TKP alamat : Gg Wakaf Rt.001/005 Kel. Poris Plawad Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang, telah terjadi pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor listrik merk SMOOT ELTK Type ZUZU AT No.Pol: B-5989-BWK Tahun 2024 an. PT. COCO RIDE INDONESIA, awalnya yaitu pada saat saksi sedang bekerja sebagai penjahit, sekitar jam 22.00 WIB, saksi dihubungi istri saksi yang memberitahukan jika ada sdr. ROKIB FADLI datang kerumah menawarkan sepeda motor;
- Bahwa saksi langsung pulang untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh sdr. ROKIB FADLI setelah melihat sepeda motor tersebut adalah sepeda motor listrik dan dijelaskan bahwa sepeda motor listrik milik temannya terdakwa. HAIRUL AJIB Als iyunk dan sepeda motor tersebut mau digadai dengan harga Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi menerima sepeda motor listrik tersebut saat itu tidak dilengkapi dokumen atau surat berupa STNK dari kendaraan tersebut namun saat itu sdr. ROBI menjelaskan jika STNK tertinggal dirumah teman sdr. HAIRUL AJIB Als AYUNK dan terhadap sepeda motor tersebut digadai hanya sebentar/sehari saja dan akan ditebus kembali pada sore harinya;
- Bahwa setelah adanya penjelasan langsung dari terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK saat itu saksi tidak ada kecurigaan sama sekali, namun terhadap sepeda motor listrik setelah beberapa hari saksi gunakan kurang lebih 2 (dua) hari ternyata tiba-tiba mati dan tidak bisa digunakan lagi, sehingga saksi berupaya mencari terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK untuk mengembalikan sepeda motor listrik tersebut namun tidak diketahui keberadaannya, dan selanjutnya sekitar 16 (enam belas) hari lamanya saksi menerima gadai dan sepeda motor listrik tersebut tidak pernah saksi gunakan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib saksi dihubungi oleh istri saksi dan memberitahukan jika ada orang yang datang untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah saksi menghampiri orang tersebut ternyata pemiliknya dan juga didampingi pihak kepolisian dan langsung menanyakan sepeda motor miliknya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



tersebut kepada saksi, kemudian saksi langsung menunjukan sepeda motor listrik tersebut yang saksi parkir didepan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor listrik tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK dikarenakan saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK menjelaskan jika sepeda motor listrik milik temannya, dan bukan sepeda motor bermasalah, selanjutnya saat itu dikarenakan sudah saling kenal tanpa ada rasa curiga saksi mau menerima gadai sepeda motor listrik tersebut dari terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 saksi mendapat kabar jika terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Cipondoh dan terhadap sepeda motor dilakukan penyitaan dan sebagai barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HAIRUL AZIB Als IYUNK dan perkaranya ditangani oleh unit Reskrim Polsek Cipondoh untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat yang beralamat di Gg. Wakaf Rt.001 Rw.005 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi Taufik Hidayat agar dapat mengantarkan terdakwa ke terminal Bus Poris Plawad Cipondoh Kota Tangerang. Namun ternyata Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat kehabisan daya/kuota kilometernya, sehingga saksi Taufik Hidayat keluar rumah untuk membeli daya/kuota kilometre ke konter yang ada di pinggir jalan yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi Taufik Hidayat;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Taufik Hidayat meninggalkan rumahnya dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk menguasai atau memiliki Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Taufik Hidayat. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor listrik tersebut di gantungan rak penyimpanan accessories yang berada di ruang tamu dan kemudian terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Listrik SMOOT



ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK meninggalkan rumah saksi Taufik Hidayat tanpa diketahui oleh saksi Taufik Hidayat;

- Bahwa kemudian Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat digadaikan oleh terdakwa kepada Saksi Syahrin Bin Subuh (Alm) yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal atas bantuan sdr. Rokib Fadli tanpa ada STNK serta BPKB, dimana sdr. Rokib Fadli yang bertemu dengan saksi Syahril Bin Subuh (Alm) yang menerima gadai sepeda motor listrik tersebut. Kemudian sdr. Rokib Fadli kembali menemui terdakwa, lalu menyerahkan uang hasil menggadaikan sepeda motor listrik sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan imbalan kepada sdr. Rokib Fadli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK
4. 1 (satu) buah Flash Disck rekaman CCTV merek Toshiba 16 GB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2025 jam 19.27 Wib di TKP alamat : Gg Wakaf Rt.001/005 Kel. Poris Plawad Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang (bertempat di rumah kontrakan saksi Taufik Hidayat), telah terjadi pencurian sepeda motor listrik merk SMOOT ELTK Type ZUZU AT, No.Pol B-5989-BWK, warna putih tahun 2024 milik saksi korban Taufik Hidayat yang dilakukan oleh Terdakwa Hairul Azib als lyunk Bin Danil Setiawan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat yang beralamat di Gg. Wakaf Rt.001 Rw.005 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi Taufik Hidayat agar dapat mengantarkan terdakwa ke terminal Bus



Poris Plawad Cipondoh Kota Tangerang. Namun ternyata Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat kehabisan daya/kuota kilometernya, sehingga saksi Taufik Hidayat keluar rumah untuk membeli daya/kuota kilometre ke konter yang ada di pinggir jalan yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi Taufik Hidayat;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Taufik Hidayat meninggalkan rumahnya dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk menguasai atau memiliki sepeda motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Taufik Hidayat. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor listrik tersebut di gantungan rak penyimpanan accessories yang berada di ruang tamu dan kemudian terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK meninggalkan rumah saksi Taufik Hidayat tanpa diketahui oleh saksi Taufik Hidayat;

- Bahwa kemudian Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal atas bantuan sdr. Rokib Fadli tanpa ada STNK serta BPKB, dimana sdr. Rokib Fadli yang bertemu dengan seseorang yang menerima gadai sepeda motor listrik tersebut. Kemudian sdr. Rokib Fadli kembali menemui terdakwa lalu menyerahkan uang hasil menggadaikan sepeda motor listrik sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan imbalan kepada sdr. Rokib Fadli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Hairul Azib Als Iyunk Bin Danil Setiawan dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat kedudukannya semula ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa pada tanggal 16 April 2025 jam 19.27 WIB di TKP alamat : Gg Wakaf Rt.001/005 Kel. Poris Plawad Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang (bertempat di rumah kontrakan saksi Taufik Hidayat), telah terjadi pencurian sepeda motor listrik merk SMOOT ELTK Type ZUZU AT, No.Pol B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5989-BWK, warna putih tahun 2024 milik saksi korban Taufik Hidayat yang dilakukan oleh Terdakwa Hairul Azib als Iyunk Bin Danil Setiawan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat yang beralamat di Gg. Wakaf Rt.001 Rw.005 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi Taufik Hidayat agar dapat mengantarkan terdakwa ke terminal Bus Poris Plawad Cipondoh Kota Tangerang. Namun ternyata Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat kehabisan daya/kuota kilometernya, sehingga saksi Taufik Hidayat keluar rumah untuk membeli daya/kuota kilometre ke konter yang ada di pinggir jalan yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi Taufik Hidayat. Terdakwa melihat saksi Taufik Hidayat meninggalkan rumahnya dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk menguasai atau memiliki sepeda motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Taufik Hidayat. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor listrik tersebut di gantungan rak penyimpanan accessories yang berada di ruang tamu dan kemudian terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK meninggalkan rumah saksi Taufik Hidayat tanpa diketahui oleh saksi Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa kemudian Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal atas bantuan sdr. Rokib Fadli tanpa ada STNK serta BPKB, dimana sdr. Rokib Fadli yang bertemu dengan seseorang yang menerima gadai sepeda motor listrik tersebut. Kemudian sdr. Rokib Fadli kembali menemui terdakwa lalu menyerahkan uang hasil menggadaikan sepeda motor listrik sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan imbalan kepada sdr. Rokib Fadli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu terdakwa untuk menggadaikan Sepeda Motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka didapati fakta bahwa adanya perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban taufik Hidayat. Dengan demikian, unsur "Mengambil barang sesuatu" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan didapati bahwa sepeda motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK, yang diambil Terdakwa di depan kontrakan Taufik Hidayat tersebut adalah seluruhnya adalah milik kepunyaan saksi Taufik Hidayat. Dengan demikian, unsur ketiga ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi korban Taufik Hidayat dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari saksi korban Taufik Hidayat. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban Taufik Hidayat tersebut dilakukan di halaman depan kontrakan saksi korban Taufik Hidayat yaitu dengan cara bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat yang beralamat di Gg. Wakaf Rt.001 Rw.005 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang sekitar Jam 19.27 WIB tanggal 16 April 2025, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi Taufik Hidayat agar dapat mengantarkan terdakwa ke terminal Bus Poris Plawad Cipondoh Kota Tangerang. Namun ternyata Sepeda Motor Listrik SOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK milik saksi Taufik Hidayat kehabisan daya/kuota kilometernya, sehingga saksi Taufik Hidayat keluar rumah untuk membeli daya/kuota kilometre ke konter yang ada di pinggir jalan yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi Taufik Hidayat. Terdakwa melihat saksi Taufik Hidayat meninggalkan rumahnya dan kondisi rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk menguasai atau memiliki sepeda motor Listrik SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Taufik Hidayat. Setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor listrik tersebut di gantungan rak penyimpanan accessories yang berada di ruang tamu dan kemudian terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Listrik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMOOT ELTK Type ZUZU AT Nopol B-5989-BWK meninggalkan rumah saksi Taufik Hidayat tanpa diketahui oleh saksi Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka jelas terlihat adanya fakta adanya perbuatan Terdakwa di depan rumah kontrakan saksi korban taufik Hidayat pada waktu malam hari mengambil sepeda motor korban saksi korban tanpa dikehendaki oleh saksi korban Taufik Hidayat sendiri. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap vaang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK;

Telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik saksi korban Taufik Hidayat, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Taufik Hidayat;

- 1 (satu) buah Flash Disck rekaman CCTV merek Toshiba 16 GB Merupakan rekaman perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan rekaman tersebut telah selesai dipergunkan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Azib Als Iyunk Bin Danil Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor listrik merek SMOOT EL TK, Type : ZUZU AT No.Pol: B-59889-BWK

Dikembalikan kepada Taufik Hidayat

- 1 (satu) buah Flash Disck rekaman CCTV merek Toshiba 16 GB

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Iwan Wardhana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jaidi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Forci Nilpa Dharma, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17